



Data da Sessão: 07/02/2024
Pauta: 104

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 1054560-45.2021.4.01.3500/GO

RELATORA: JUÍZA FEDERAL LILIAN OLIVEIRA DA COSTA TOURINHO

REQUERENTE: SABRINA EVERLIN DA SILVA ROSA

REQUERIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

RELATÓRIO

A PARTE AUTORA interpôs o presente Pedido de Uniformização Nacional de Interpretação de Lei contra o acórdão da **2ª Turma Recursal de Goiás**, que deu provimento ao Recurso da Caixa Econômica Federal para, reformando a sentença, julgar improcedente a pretensão autoral consistente na condenação da referida instituição financeira no pagamento de danos materiais e morais decorrentes de transferências indevidas, via PIX, de sua conta bancária.

A Turma de origem entendeu não ter havido falha na prestação dos serviços bancários, pois referida movimentação *“só é possível mediante a criação de perfil, geração de assinatura eletrônica (AES), sendo necessário uso da senha de internet e validação de dispositivo. Dessa forma, leva-se à conclusão que as operações foram efetuadas **pela parte autora, ou mesmo por terceiros, com o fornecimento dos dados pessoais pela parte autora**, não podendo a culpa ser atribuída à instituição financeira. Não há nos autos nenhuma prova de que a transferência não foi efetuada pela parte autora, ou que tenha havido falha na prestação dos serviços bancários”*. (evento 10) grifos nossos

Consta do acórdão em referência:

“(…)

6. No caso em exame, a parte autora alega que no dia 27/08/2021 foi efetuada transferência bancária do tipo PIX de sua conta no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) e outro PIX no valor de R\$ 200,00 (duzentos reais). Afirma desconhecer o beneficiário da transação “Matheus Padilha Scarso”. (…)

7. Em análise à documentação trazida na contestação as transações contestadas foram realizadas em 27/08/2021 após a validação de dispositivo (celular/tablet) através de outro dispositivo registrado e utilizado regularmente com uso da senha cadastrada pela autora, vejamos:

(…)

8. Desse modo, resulta que o débito foi autorizado com aparelho e senha pessoal da parte autora, que não logrou comprovar negligência, imperícia ou imprudência da ré na entrega dos valores.”

A PARTE AUTORA, nas razões do Pedido de Uniformização Nacional, evento 11, diz que:

1054560-45.2021.4.01.3500

900000254443.V3 LOT.TNU© LOT.TNU



Data da Sessão: 07/02/2024 Pauta: 104
--

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

“No dia 27/08/2021, a Recorrente recebeu uma ligação do número (64) 4004-0104, no seu número da operadora Vivo, na qual o atendente se apresentava como funcionário da Caixa, tendo informado inclusive todos os dados pessoais e bancários da Autora. Logo, na ligação do dia 27/08/2021, acima referida, além de ter se apresentado como funcionário da agência e ter confirmado todos os dados pessoais e bancários da Recorrente, o possível fraudador lhe disse que havia um dispositivo pendente, e que para utilizar o aplicativo da Caixa seria necessário autorizar esse novo dispositivo, bem como, lhe asseverou que não iria precisar de senha, apenas autorizar aquele. Logo, a Recorrente realizou a operação, tendo autorizado o dispositivo, ressaltando, contudo, que não lhe foi exigido nenhuma senha, apenas sua simples fala. Sendo que a Autora apenas autorizou, porque de fato, acreditou ser um funcionário da Caixa em contato, tendo em vista que o fraudador lhe confirmou dados sigilosos que somente um funcionário da agência até então, teria acesso. Em seguida, a Recorrente recebeu a notificação que havia sido realizado um PIX de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) e cinco minutos depois, outro PIX de R\$ 200,00 (duzentos reais) para Matheus Padilha Scarso, entretanto, sem sua autorização. (...)”

Argumenta o autor que houve falha da segurança da prestação dos serviços pela instituição financeira. Diz que o fraudador possuía informações privilegiadas acerca dos seus dados pessoais e bancários. Sustenta que *“a responsabilidade do fornecedor de serviços funda-se na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens ou serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios deles resultantes, independentemente de culpa, nos ditames do artigo 14 do CDC e na bem como na súmula 479 do STJ”*

Aponta acórdão paradigma da 14ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, processo nº 5002075-04.2021.4.03.6326, *“o qual, no caso concreto, um suposto funcionário da CEF solicitou atualização de aplicativo para a parte Autora, e após a realização do procedimento foi informada que a atualização não foi efetivada. Em razão disso, foi pessoalmente ao banco, ocasião em que constatou diversas transferências no valor de R\$ 5.665,00 (cinco mil seiscentos e sessenta e cinco mil reais).”* No referido julgado, restou assentado o entendimento de que houve *“falha na prestação do serviço ofertado pela CEF, já que essa deve ser responsável pela segurança de seus sistemas”*. Indica, também, acórdão da 11ª Turma Recursal de São Paulo, processo nº 00036940520214036310 bem como da 13ª Turma Recursal de São Paulo, processo nº- 5001189-45.2021.4.03.6345.

Aponta, ainda, julgado da 1ª Turma do no TRF3 (ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5004804-93.2021.4.03.6102)

Sem contrarrazões.

O Pedido de Uniformização foi inadmitido na origem ao argumento de demandar reexame de matéria fático probatória, tendo sido interposto Agravo, o qual foi provido e admitido o Incidente de Uniformização pelo Presidente da TNU com a determinação de sua distribuição a um dos membros deste Colegiado.

O presente Incidente foi distribuído com a indicação da Presidência desta TNU como representativo de controvérsia.

É o Relatório.



Data da Sessão: 07/02/2024 Pauta: 104
--

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

VOTO

O presente recurso é tempestivo.

Inicialmente, observa-se que não servem como acórdãos paradigmas os provenientes de Tribunais Regionais Federais, que não compõe o Microssistema dos Juizados Especiais Federais (art. 14, § 2º, da Lei nº 10.259/2001)

Entendo, no caso, que restou demonstrada a divergência entre o acórdão recorrido e os paradigmas das Turmas Recursais de São Paulo indicados. Vejamos.

A Turma de origem entendeu que as transações efetuadas via Pix após a validação de dispositivo (celular/tablet) através de outro dispositivo registrado e utilizado regularmente com uso da senha cadastrada são de exclusiva responsabilidade do cliente/consumidor, não havendo que se imputar, em situações tais, qualquer responsabilidade à instituição financeira.

Por seu turno, a 14ª Turma Recursal de São Paulo, no processo nº 5002075-04.2021.4.03.6326.DJ 23/02/2013, Juíza Relatora FERNANDA SOUZA HUTZLER, firmou entendimento em sentido diverso, assentando que ***“a conduta do correntista que, ludibriado por fraudadores, libera dispositivo móvel a fraudadores, dando-lhes acesso à conta corrente, concorre para os danos; por outro lado, não se pode excluir também a conduta do agente financeiro que quebra com seu dever de segurança, permitindo acesso a dados sigilosos e também ao próprio sistema eletrônico, bem como deixando de rastrear movimentações atípicas e permitindo a concretização das fraudes, pelo que caracterizada a existência de culpa ou condutas concorrentes”***. Reconhecendo a falha da prestação do serviço bancário em transação efetuada via Pix, após habilitação de novo dispositivo, asseverou:

“ (...) 3. In casu, após a habilitação de novo dispositivo, houve duas transferências (via pix e TED) por terceiros, dois dias após aquele evento. A parte ré não agiu com cautela estabelecida no art. 89 da Resolução BCB nº 01/2020 que determina a adoção pelos participantes do Pix de mecanismos robustos para garantir a segurança do processo de autenticação de usuários pagadores e de identificação de usuários recebedores e dos procedimentos de iniciação do Pix. 4. Não houve adoção de período de carência, que consiste basicamente em uma espécie de “quarentena” do dispositivo móvel (computadores, smartphones e tablets) habilitado, durante a qual os limites para transações são demasiadamente reduzidos, não sendo adotado nenhum prazo mínimo de validação ou redução dos limites para transação no novo dispositivo, o que certamente obstarium a efetivação das transferências que esvaziaram a conta bancária do autor. 5. Caracterizada a falha da prestação de serviço dos serviços bancários, de rigor a restituição dos valores levantados ao arrepio da parte autora (...)” grifos nossos

A 13ª Turma Recursal de São Paulo, no processo nº 5001189-45.2021.4.03.6345, DJ 26/09/2022, Juíza Relatora GABRIELA AZEVEDO CAMPOS SALES, igualmente divergiu do entendimento firmada pela Turma de origem, em demanda assim relatada:



Data da Sessão: 07/02/2024
Pauta: 104

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

“1. Cuida-se de demanda que relata fraude praticada por terceira pessoa que, passando-se por atendente da Caixa, induziu a parte autora a clicar em uma mensagem de texto enviada ao seu número de telefone. Após esse procedimento, todo o saldo da conta bancária da parte autora (R\$2.400,00) foi transferido para terceira pessoa. A parte autora afirma que em momento algum realizou qualquer transação bancária e que tampouco revelou a sua senha secreta.” (grifos nossos)

Na espécie, foi reconhecida pelo acórdão paradigma a inversão do ônus da prova, atribuindo ao fornecedor, ou seja, a instituição financeira, o ônus de demonstrar que o defeito inexistiu ou que o dano decorre de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3º, CDC), firmando o entendimento de que o Banco deve responder pelos riscos derivados de sua atividade econômica mesmo que não atue culposamente. Referido acórdão restou assim ementado:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. “GOLPE DO PIX”. Responsabilidade da instituição financeira pela segurança de seus sistemas. Inversão do ônus da prova. Dever de indenizar. Sentença reformada”.

Com efeito, restou devidamente demonstrada a divergência.

A questão de direito material a ser dirimida no presente Pedido de Uniformização Nacional é **saber se as instituições financeiras respondem civilmente pelas transações alegadamente indevidas, efetuadas via Pix, com participação do cliente/consumidor.**

Diante da relevância do tema e da multiplicidade de ações versando sobre a mesma matéria, com indicação, inclusive, da Presidência desta TNU como representativo de controvérsia, destaca-se que o rito merece ser convertido para os recursos representativos de controvérsia, o que importaria postergar a análise da questão de mérito para fase posterior à oitiva dos interessados e do Ministério Público Federal (MPF).

O tema controvertido poderia ser, desde logo, assim definido: **Saber se as instituições financeiras respondem civilmente pelas transações alegadamente indevidas, efetuadas via Pix, com participação do cliente/consumidor.**

Ante o exposto, **voto por conhecer do pedido de uniformização, indicando o tema para ser julgado sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia na Turma Nacional de Uniformização**, nos termos da fundamentação.

Documento eletrônico assinado por **LILIAN OLIVEIRA DA COSTA TOURINHO, Juíza Relatora**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000254443v3** e do código CRC **1608183e**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LILIAN OLIVEIRA DA COSTA TOURINHO
Data e Hora: 9/2/2024, às 22:52:40

1054560-45.2021.4.01.3500

900000254443.V3 LOT.TNU© LOT.TNU



Data da Sessão: 07/02/2024
Pauta: 104
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 1054560-45.2021.4.01.3500/GO

RELATORA: JUÍZA FEDERAL LILIAN OLIVEIRA DA COSTA TOURINHO

REQUERENTE: SABRINA EVERLIN DA SILVA ROSA

REQUERIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

EMENTA

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. OBJETO DE AFETAÇÃO EM REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA: **SABER SE AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS RESPONDEM CIVILMENTE PELAS TRANSAÇÕES ALEGADAMENTE INDEVIDAS, EFETUADAS VIA PIX, COM PARTICIPAÇÃO DO CLIENTE/CONSUMIDOR.**

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, conhecer do pedido de uniformização, indicando o tema para ser julgado sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia na Turma Nacional de Uniformização, nos termos do voto da Juíza Relatora, com a seguinte Questão Controvertida: "Saber se as instituições financeiras respondem civilmente pelas transações alegadamente indevidas, efetuadas via Pix, com participação do cliente/consumidor".

Brasília, 07 de fevereiro de 2024.

Documento eletrônico assinado por **LILIAN OLIVEIRA DA COSTA TOURINHO, Juíza Relatora**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000254444v3** e do código CRC **8b0b9bb3**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): LILIAN OLIVEIRA DA COSTA TOURINHO

Data e Hora: 9/2/2024, às 22:52:40

1054560-45.2021.4.01.3500

900000254444.V3 LOT.TNU© VCL.TNU